



PUTUSAN
Nomor 1197 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

LALU RAWABU ALIAS MAMIQ ABDUL KADIR, bertempat tinggal di Dusun Timba Ekek, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Baiq Nurhidayah, anak kandung dari Lalu Rawabu alias Mamiq Abdul Kadir (Pemohon Kasasi), bertempat tinggal di Timba Ekek, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 3 Agustus 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

BQ JOHRIAH ALIAS INAQ LALU PURNAMA HADI, bertempat tinggal di Dusun Timba Ekek, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Henok Zulkarnain F., S.H., dan kawan, Para Advokat/Pengacara, berkantor di Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Selong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1197 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap tanah sengketa;
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa sebidang tanah pekarangan yang luas ± 3 are dimana Penggugat dibelikan sama orang tuanya dengan uang Penggugat hasil bekerja di Saudi Arabia dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Pecahan tanah sengketa yang masuk ke dalam Sertifikat (Rumah Penggugat),
 - Sebelah Selatan : Sungai, tanah dan rumah Mq Ayu,
 - Sebelah Barat : Tanah pekarangan Mamiq Abdul Kadir(tergugat),
 - Sebelah Timur : Jalan Raya Anjani - Suralaga;Bahwa dari luas serta batas-batas sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan hak milik dari Penggugat (Bq Johriah Alias Inaq Lalu Purnama Hadi);
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat yang menguasai dan membangun rumah pagar dan kandang sapi di dalam objek tanah sengketa melawan hukum, oleh sebab itu bangunan rumah pagar dan kandang sapi tersebut harus dibongkar paksa;
5. Menyatakan hukum bahwa penguasaan oleh Tergugat atas objek tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya segala bentuk surat-surat peralihan hak, surat kepemilikan, SPPT, hibah, jual beli serta sertifikat yang timbul atas tanah objek sengketa yang diakibatkan karenanya harus dinyatakan cacat yuridis dan tidak berlaku;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek Tanah sengketa dengan luas ± 3 are dimana Penggugat dibelikan sama orang tuanya dengan uang Penggugat hasil bekerja di Saudi Arabia dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Pecahan tanah sengketa yang masuk ke dalam Sertifikat (Rumah Penggugat),
 - Sebelah Selatan : Sungai, tanah dan rumah Mq Ayu,

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1197 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah pekarangan Mamiq Abdul Kadir (Tergugat),

- Sebelah Timur : Jalan Raya Anjani - Suralaga;

Bahwa dari luas serta batas-batas sebagaimana tersebut di atas sebagiannya yaitu seluas ± 3 are untuk segera mengosongkan objek tanah sengketa, selanjutnya menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong secara baik-baik kepada Penggugat dan dengan tanpa beban perdata apapun dan bila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan kepolisian (POLRI);

7. Menghukum Tergugat untuk membongkar bangunan rumah pagar dan kandang sapi yang telah dibangun di atas objek tanah sengketa;

8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Selong telah menjatuhkan Putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Sel, tanggal 13 April 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa sebidang tanah pekarangan yang luas sekitar 3 (tiga) are yang terletak di Dusun Timba Ekek, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Pecahan tanah sengketa yang masuk ke dalam Sertifikat (Rumah Penggugat),

- Sebelah Selatan : Sungai, tanah dan rumah Mq Ayu,

- Sebelah Barat : Tanah pekarangan Mamiq Abdul Kadir (Tergugat),

- Sebelah Timur : Jalan Raya Anjani-Suralaga;

Bahwa tanah tersebut di atas adalah merupakan hak milik dari Penggugat;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1197 K/Pdt/2023



3. Menyatakan hukum bahwa penguasaan oleh Tergugat atas objek tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya segala bentuk surat-surat peralihan hak, surat kepemilikan, SPPT, hibah, jual beli serta sertifikat yang timbul atas tanah objek sengketa yang diakibatkan karenanya harus dinyatakan cacat yuridis dan tidak berlaku;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek tanah sengketa untuk segera mengosongkan objek tanah sengketa, selanjutnya menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong secara baik-baik kepada Penggugat dan dengan tanpa beban perdata apapun dan bila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan kepolisian (POLRI);
5. Menghukum Tergugat untuk membongkar bangunan rumah, pagar dan kandang sapi yang telah dibangun di atas objek tanah sengketa;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.085.000,00 (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 108/PDT/2022/PT MTR, tanggal 20 Juli 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Juli 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 23/PDT.KS/2022/PN Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Pemanding) tersebut diatas untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Perdata Nomor 108/PDT/2022/PT MTR, tanggal 20 Juli 2022;
3. Membatalkan Sertifikat Nomor 02189 atas nama Termohon Kasasi/Terbanding;
4. Menyatakan sah secara hukum tanah perkara tersebut adalah tanah sah milik Hajjah Zakiah;
5. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini baik di tingkat pengadilan negeri Selong maupun Pengadilan Tinggi Mataram;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 30 Agustus 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 16 Agustus 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 30 Agustus 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1197 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dapat membuktikan jika objek sengketa adalah miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2189 atas nama BQ Johriah, objek sengketa dibeli dari uang milik Penggugat yang bekerja di Arab Saudi yang dikirim ke orang tuanya di Selong untuk pembelian objek sengketa, sehingga tindakan Tergugat yang tidak bersedia mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: LALU RAWABU ALIAS MAMIQ ABDUL KADIR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **LALU RAWABU ALIAS MAMIQ ABDUL KADIR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1197 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1197 K/Pdt/2023